

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2957/2537

นางรำไพ สุนทรครุฑ

โจทก์

นางกอบทอง วิริยะพันธ์ กับพวก

ผู้คัดค้าน

นางกอบทอง วิริยะพันธ์ ผู้คัดค้านที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกา หากปล่อยให้ผู้คัดค้านที่ 2 จัดการมรดกของผู้ตาย ไปตามคำพิพากษา ผู้คัดค้านที่ 2 อาจจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินมรดกของผู้ตายไป ทั้งหมด ทำให้ยากแก่ การติดตามเอาทรัพย์สินเมื่อผู้คัดค้านที่ 1 ชนะคดี โปรดมีคำสั่งกำหนดวิธีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้คัดค้านที่ 1 ในระหว่างการพิจารณาของ ศาลฎีกา โดยมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านที่ 2 ทำบัญชีทรัพย์สินของผู้ตายทั้งหมดส่งศาล กับมีคำสั่ง ห้ามผู้คัดค้านที่ 2 จัดการมรดกในลักษณะที่เป็นการจำหน่ายจ่าย โอนทรัพย์สิน มรดกก่อนคดีถึงที่สุด โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้คัดค้านที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้อง

เป็นผู้จัดการมรดกของนายเก็จกองสุนทรครุฑหรือสุนทรครุฑผู้ตาย นางกอบทองวิริยะพันธ์และนางจรวพร อดมตยกุลหรือที่ประวิภาต ยื่นคำร้องคัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ นางจรวพรอดมตยกุลหรือที่ประวิภาตผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของ นายเก็จกอง สุนทรครุฑหรือสุนทรครุฑ ผู้ตาย ให้มีสิทธิและ

หน้าที่ตามกฎหมาย ให้ยกคำร้องของ ผู้ร้องและคำร้องคัดค้านของ ผู้คัดค้านที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกา และยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 170,173)

คำสั่ง

คดีนี้เป็นเรื่องร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สิทธิของผู้คัดค้านที่ 1 ในกองมรดกมีอยู่อย่างใดก็คงมีอยู่
อย่างนั้น ไม่ทำให้ผู้คัดค้านที่ 1 เสียประโยชน์ จึงไม่มีเหตุที่จะคุ้มครองประโยชน์ของ
ผู้คัดค้านที่ 1 ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

คดีนี้เป็นเรื่องร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สิทธิของผู้คัดค้านที่ 1 ในกองมรดกมีอยู่อย่างใดก็คงมีอยู่
อย่างนั้น ไม่ทำให้ผู้คัดค้านที่ 1 เสียประโยชน์ จึงไม่มีเหตุที่จะคุ้มครองประโยชน์ของ
ผู้คัดค้านที่ 1 ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ